

上海

宁夏回族自治区妇幼保健院 PKU 特殊食品采购协议

甲方：宁夏回族自治区妇幼保健院（儿童医院）

乙方：上海基利心食品科技有限公司

为了认真贯彻实施宁夏“七免一救助”的政策，根据患儿对特食口味需求，通过政府审批，对 2019 年上海基利心食品科技有限公司中标特食按照 10%比例进行续标。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方协商按以下内容签订如下合同：

一、货物的名称、规格、数量和金额：乙方需按照政府招标采购的内容向甲方提供合格货物，货物名称、规格、数量、金额见附表：

附表

序号	名称	型号和规格	原产地和制造商名称	数量	单价（元）	备注
1	营养粉	400 克/筒	上海基利心食品科技有限公司	510	102.00/筒	
2	蛋白粉	300 克/筒	上海基利心食品科技有限公司	238	222.00/筒	
3	营养米粉	250 克/盒	上海基利心食品科技有限公司	13	18.00/盒	
4	营养米	500 克/包	上海基利心食品科技有限公司	510	28.00/包	
5	面条粉	500 克/包	上海基利心食品科技有限公司	489	14.00/包	
6	馒头粉	500 克/包	上海基利心食品科技有限公司	70	15.00/包	
7	营养面条	250g/盒	上海基利心食品科技有限公司	68	25.5 元/盒	

上海基利心食品科技有限公司

上海基利心食品科技有限公司

合计:壹拾贰万玖仟元整 (129000.00 元)

二、乙方在向甲方供货时,需向甲方提供国家规定的苯丙酮尿症特殊食品的生产、经销所需的有效资质及证明文件复印件,并加盖公章。乙方必须保证所供应食品质量合格,并附同批号产品合格证明、检验报告,出具第三方对该产品中苯丙氨酸含量的质检报告,凡发现不合格产品,甲方有权一律退回,且运费由乙方负责。

三、在甲方下达采购计划后,乙方在 5-10 个工作日内必须将货物送到甲方指定地点,未及时送达,由乙方承担甲方所有损失,所有货物运输、搬运费用由乙方承担。如在运输过程中发生货物破损或短缺,甲方验货后应及时通知乙方,乙方应及时补齐损坏或缺失货物。甲方收到的货物有效期必须大于 12 个月,低于 12 月效期的货物甲方有权拒收,所产生费用均由乙方承担。

四、发货时需附发货清单及正式发票。清单必须包含产品名称,规格,数量,单价,金额,批号,有效期等。甲方在正常的销售模式下,如出现所购品种滞销,应在产品保质期满前三个月时向乙方发出换货声明,甲方负责将产品返给乙方,乙方根据甲方退货数量在下一次发货时一并补齐,所产生费用由乙方承担。

五、甲方应妥善保管此类特殊食品,因保管出现问题或造成的产品损失由甲方自行负责。

六、货款:甲方向乙方提供产品清单后,乙方发货,甲方收货验收合格后根据货物销售情况按批次将货款汇至乙方指定账号。

七、违约责任:

(1) 乙方所交付的产品品种、型号、规格、质量等不符合国家规定标准,甲方有权拒绝收货。



(2) 如因乙方提供产品质量问题导致的损失及对第三人造成的侵权损害，由乙方承担全部经济赔偿责任和侵权责任。

(3) 乙方必须及时配送产品，如乙方未能按照甲方提供的计划配送，甲方有权解除合同；乙方应向甲方赔付迟延交付的经济损失，并按合同标的额的 10% 向甲方支付违约金。

八、本次中标金额采购结束后该协议终止，协议周期内乙方不能涨价。

本协议与招标文件、投标文件不可分割。

九、本协议未尽事宜，甲乙双方应协商解决。协商未果，可向甲方当地管辖法院提起诉讼。

十、本协议一式两份。甲方乙方各持一份，具有相同法律效应，自签订盖章之日起生效。

甲方：宁夏回族自治区妇幼保健院

儿童医院（公章）

法定代表人 签字：_____

主管院长签字：_____

经办人签字：_____

日期：2019 年 7 月 3 日

乙方：上海基利心食品科技有限公司

（公章）

法定代表人 签字：_____

法定代表人签字：_____